

1501451-77.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... assenhoreamento definitivo, evidenciando furto.

A qualificadora do furto, do rompimento de obstáculo, ficou devidamente demonstrada, pelo laudo do local (fls. 148/152), assim como pela prova oral.

Incogitável desclassificação para furto simples.

E o crime se consumou, no desapossamento do ofendido de seus bens. Desnecessária a posse mansa e pacífica. Mais uma vez ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Processo Digital 1501451-77.2021.8.26.0542 | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501451-77.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAZILTON DE JESUS CARMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

JAZILTON DE JESUS CARMO foi denunciado como incurso no art. 155, § 4.º, inc. I, do Código Penal porque, supostamente, em 16 de junho de 2021, por volta de 23h00, na Rua Carmem Miranda, 7A, Remédios, Osasco, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia, consistente em duas baterias veiculares - uma da marca Moura, modelo m90td, cor preta, outra da marca Heliar, modelo sl60dd, cor clara -, avaliadas em R\$ 160,00 e pertencentes a João Roberto.

A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2021 (fls. 92/93).

O réu foi citado (fl. 102) e apresentou resposta (fls. 105/119).

Deferiu-se liberdade provisória a Jazilton (fl. 126).

Ordenou-se o prosseguimento do feito às fls. 134/135.

Laudo de local às fls. 148/152.

Em sede de dilação probatória, ouviram-se a vítima, duas testemunhas e o réu.

Registros às fls. 177/182 e audiovisuais.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou procedência (fls. 185/188), e a Defesa requereu reconhecimento de insignificância, improcedência, desclassificação para furto simples e/ou tentado, ou brandura (fls. 196/212).

É o relatório.

Decido.

Processo pronto para ser julgado e em ordem, com inicial apta; citação válida; resposta escrita; colheita de provas e interrogatório; memoriais. Profiro sentença por vinculada.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária. O feito tramitou amparado em justa causa, provas de materialidade e indícios de autoria.

Audiência virtual/mista, respeitados, todos os direitos do acusado.

Não é caso de reconhecimento de insignificância.

Pese não se desconheça respeitável entendimento no sentido de que os antecedentes não devem ser analisados para se afirmar a insignificância, esta magistrada entende que prevalece o que recentemente decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. RÉU REINCENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCENTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. 'A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos' (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016).

2. Embora a pena final imposta ao ora agravante tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável de circunstância judicial, justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

3. Agravo regimental desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator". (AgRg no HC 652243 / SP, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2021/0076863-6, T6 - Sexta Turma, Relator o Ministro Saldanha Palheiro, julgado em 13/09/2022, DJe 19/09/2022).

Ademais, o valor das baterias supera 10% do salário mínimo federal e, mais, trata-se, em princípio, de furto qualificado.

Não há atipicidade por insignificância, portanto.

Registro, por amor ao argumento, que não se provou, dependência de droga, com prejuízo a discernimento e/ou autodeterminação, e que não se vislumbra, em hipótese alguma, excludente de ilicitude ou causa de isenção de pena.

Desclassificação é mérito.

A ação procede.

Materialidade e autoria ficaram demonstras com os registros dos atos da prisão em flagrante (fls. 01/02, 06/07 e 09/11), da ocorrência (fls. 03/05), da apreensão (fl. 08) e das conclusões sobre o local (fls. 148/152), bem como com a prova oral. O ofendido afirmou (registro audiovisual) que estava voltando do serviço por volta de 22h00 e, já perto de casa, foi contatado pela esposa e comunicado do arrombamento da porta do cômodo abaixo da casa. O enteado ouviu barulho, desceu, e deu com a porta aberta. A prima estava na janela e viu rapaz entrar na rua da frente com carrinho de mão. O enteado foi atrás e segurou o rapaz, ainda perto do local da subtração. O declarante se aproximou e viu as baterias, uma valia de R\$ 400,00 a R\$ 500,00, e a outra por volta de R\$ 200,00. Havia objetos de vizinhos. A porta estava fechada com chave e havia sido entortada no meio, na parte de baixo, com o que as laterais desencaixaram das guias.

O Policial Militar Rodrigo Alberto Saretti afirmou (registro audiovisual) que foram chamados a atendimento de ocorrência de indivíduo detido por populares após furto e, chegando ao local, souberam que ele tinha arrombado a porta, pegado as baterias e sido detido. Não recordado onde estavam as baterias. Salvo engano houve perícia no local do arrombamento; o portão, de subir e descer, estava violado. Não conhecia o acusado.

O também Policial Militar André Souza de Alencar basicamente confirmou o dito pelo colega (registro audiovisual).

Silente na fase extrajudicial (fl. 07), ao Juízo Jazilton afirmou (registro audiovisual) que estava passando necessidades/no mundo da droga, puxou a porta e abriu um buraco, pegou as duas baterias que estavam ali junto à porta, andou cinco casas e foi linchado. Não conhecia os Policiais.

Ora, do coletado em contraditório judicial, em cotejo com os elementos de informação da fase inquisitorial, não há dúvida da prática dos fatos descritos na denúncia pelo acusado.

O ofendido afirmou em Juízo que reconheceu os bens subtraídos na posse do acusado. A tal, soma-se o auto de apreensão (fl. 08).

E os depoimentos em Juízo dos Policiais Militares corroboram as declarações da vítima, da localização do réu detido por populares em posse dos bens subtraídos do ofendido.

Ademais, o acusado confessou em Juízo a prática dos fatos.

Comprovou-se que houve a subtração de bens e com o fim de assenhoreamento definitivo, evidenciando furto.

A qualificadora do furto, do rompimento de obstáculo, ficou devidamente demonstrada, pelo laudo do local (fls. 148/152), assim como pela prova oral.

Incogitável desclassificação para furto simples.

E o crime se consumou, no desapossamento do ofendido de seus bens. Desnecessária a posse mansa e pacífica. Mais uma vez incabível desclassificação.

Registra-se, não há elementos nos autos a evidenciar perseguição ao acusado com intuito de indevidamente incriminá-lo, pelo contrário.

Posto isso, na presença de provas bastantes, de forma a não restar dúvida razoável sobre o que consta da inicial, e ausente excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, o caso é de procedência.

Passo à dosimetria.

O réu é multirreincidente (fls. 166/167). Excetuada a dos autos n.º 0007892-89.2012.8.26.0405 (fl. 171), as condenações definitivas serão sopesadas como antecedentes criminais. Fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão fica compensada com a agravante da reincidência (fl. 171 – autos n.º 0007892-89.2012.8.26.0405), conforme hodierna Jurisprudência, pese o art. 67 do CP.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

O regime inicial reclusivo é semiaberto, tendo em vista a reincidência e os antecedentes criminais, não tendo havido adequação comportamental do réu, e anotado o memorial do Ministério Público (fl. 188).

Por ausência de adequação comportamental com medidas anteriores, têm-se por incabíveis, substituição da reclusão e sursis.

Face ao que dispõe, o art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, registro que o tempo de prisão cautelar é insuficiente a abrandamento de regime inicial reclusivo, por progressão ou detração.

Cada dia-multa é no mínimo, não provada, maior fortuna do réu.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO JAZILTON DE JESUS CARMO como incurso no art. 155, § 4.º, inc. I, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de multa, de 11 (onze) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Deixo de fixar indenização nesta sede, eis que aqui não pleiteada e debatida com especificidade e a contento.

Defiro recurso em liberdade.

Custas ex lege, observada, gratuidade.

P.R.I.C.

Osasco, 19 de dezembro de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero
Juíza de Direito Auxiliar
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA